SUNAT

INTENDENCIA LIMA
RESOLUCION DE INTENDENCIA
N° 0210200021255/SUNAT

Lima, 23 de setiembre de 2025

Visto el expediente N° 000-URD999-2025-796633-1 de fecha 30/07/2025, presentado por el contribuyente DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA., identificado con RUC N° 20447968216, y domicilio fiscal en URBANIZACION LA ALBORADA II ETAPA N° 151 - LIMA - LIMA - COMAS, mediante el cual solicita la compensación del crédito por ITAN del ejercicio 2024, contra Impuesto General a las Ventas, código de tributo 1011, del período tributario 202506.

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo regulado en el numeral 3 del artículo 40° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF, el contribuyente podrá solicitar la compensación a solicitud de parte de la deuda tributaria que tenga pendiente, previo cumplimiento de los requisitos, forma y condiciones señalados por la Administración;

Que, con la Resolución de Superintendencia N°175-2007/SUNAT se dictaron las normas para la compensación a solicitud de parte y la compensación de oficio, a efectos que el contribuyente solicite la compensación a pedido de parte de la deuda tributaria;

Que, de acuerdo al artículo 27° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N°133-2013-EF y normas modificatorias, la obligación tributaria se extingue entre otros medios por el proceso de compensación;

Que, de acuerdo al artículo 108° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, la Administración podrá revocar, modificar, sustituir o complementar sus actos en los casos en que existan circunstancias posteriores a la emisión de los mismos, así como errores materiales;

Que, la Resolución del Tribunal Fiscal N° 03885-8-2021, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 16/05/2021 establece como criterio de observancia obligatoria que si bien la normatividad aplicable al Impuesto Temporal a los Activos Netos no permite la Compensación automática del saldo no utilizado del referido impuesto contra otras deudas Tributarias distintas a los pagos a cuenta y al pago de regularización del Impuesto a la Renta, ello no implica una prohibición para que la Administración efectúe dicha compensación a pedido de parte, de acuerdo con lo previsto por el artículo 40 del Código Tributario;

Que, habiéndose evaluado lo solicitado mediante expediente N° 000-URD999-2025-796633-1 de fecha 30/07/2025, se ha determinado que existe un Saldo del ITAN No Aplicado contra los pagos a cuenta ni contra el impuesto de regularización del ejercicio 2024, declarado mediante Formulario 0710 N° de orden 1005104967 de fecha 11/04/2025, por lo que al verificarse la existencia del crédito a favor de la recurrente, en virtud de lo previsto en el artículo 40° del Código

Tributario, corresponde que la Administración considere dicho crédito a fin de ser compensado contra Impuesto General a las Ventas , código de tributo 1011, del período tributario 202506, previa verificación de que dicho crédito no ha sido objeto de devolución y/o compensación;

En uso de las facultades conferidas en el Decreto Legislativo N.° 501 y en el literal o) del artículo 4° de la Sección Primera del ROF de la SUNAT aprobada por el Decreto Supremo N.° 040-2023-EF.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar **PROCEDENTE** la solicitud de compensación presentada mediante expediente N000-URD999-2025-796633-1 de fecha 30/07/2025, por el contribuyente DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA., identificado con RUC N° 20447968216, según el siguiente detalle:

Crédito ITAN - 710 N° 1005104967			Deuda							
Período Tributario	Fecha crédito	Crédito	Período Tributario	Tributo	Documento Deuda	Fecha Deuda	Monto Deuda	Interés (a)	Monto Compensado	Saldo Pendiente
202413	11/04/2025	53,443	202506	1011	621 -1143136095	21/07/2025	23,077	0	23,077	0

(a) Interés Moratorio calculado a fecha de coexistencia de crédito y deuda.

Artículo 2°.- REVOCAR la Orden de Pago N° 02110010055833, emitida con fecha 22/09/2025 a cargo del contribuyente DSM CORPORACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA., identificado con RUC N° 20447968216.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria se reserva la facultad de efectuar la verificación y/o fiscalización respectiva con posterioridad a la presente compensación, sin perjuicio de aplicar las sanciones pertinentes de acuerdo a Ley, en caso de incumplimiento.

Regístrese, notifíquese, comuníquese. (1)

TITO EDGARDO ALEGAR AVALOS
Jefe División de No Contenciosos I
INTENDENCIA LIMA

(1) Contra la presente Resolución podrá interponerse Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a aquél en que se efectuó su notificación, de acuerdo a lo previsto en los artículos 146°, 162° y 163° del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por el D.S. N° 133-2013-EF. El presente documento ha sido emitido de acuerdo a lo establecido en el artículo 111° del TUO del Código Tributario y el artículo 4° de la LPAG.